

ARTÍCULO 390. ASUNTOS QUE COMPRENDE. Se tramitarán por el procedimiento verbal sumario los asuntos contenciosos de mínima cuantía, y los siguientes asuntos en consideración a su naturaleza:

1. <Numeral corregido por el artículo 7 del Decreto 1736 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Controversias sobre propiedad horizontal de que tratan los artículos [18](#) y [58](#) de la Ley 675 de 2001.

[Notas de Vigencia](#) [Legislación Anterior](#)

2. Fijación, aumento, disminución, exoneración de alimentos y restitución de pensiones alimenticias, cuando no hubieren sido señalados judicialmente.

3. Las controversias que se susciten respecto del ejercicio de la patria potestad, las diferencias que surjan entre los cónyuges sobre fijación y dirección del hogar, derecho a ser recibido en este y obligación de vivir juntos y salida de los hijos menores al exterior y del restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes.

[Jurisprudencia Vigencia](#)

4. Los contemplados los artículos [913](#), [914](#), [916](#), [918](#), [931](#), [940](#) primer inciso, [1231](#), [1469](#) y [2026](#) del Código de Comercio.

5. Los relacionados con los derechos de autor previstos en el artículo 243 de la Ley 23 de 1982.

6. Los de reposición, cancelación y reivindicación de títulos valores.

7. Los que conforme a disposición especial deba resolver el juez con conocimiento de causa, o breve y sumariamente, o a su prudente juicio, o a manera de árbitro.

8. Los de lanzamiento por ocupación de hecho de predios rurales.

9. Los que en leyes especiales se ordene tramitar por el proceso verbal sumario.

PARÁGRAFO 1o. Los procesos verbales sumarios serán de única instancia.

PARÁGRAFO 2o. Las peticiones de incremento, disminución y exoneración de alimentos se tramitarán ante el mismo juez y en el mismo expediente y se decidirán en audiencia, previa citación a la parte contraria, siempre y cuando el menor conserve el mismo domicilio.

PARÁGRAFO 3o. Los procesos que versen sobre violación a los derechos de los consumidores establecidos en normas generales o especiales, con excepción de las acciones populares y de grupo, se tramitarán por el proceso verbal o por el verbal sumario, según la cuantía, cualquiera que sea la autoridad jurisdiccional que conozca de ellos.

Quando se trate de procesos verbales sumarios, el juez podrá dictar sentencia escrita vencido el término de traslado de la demanda y sin necesidad de convocar a la audiencia de que trata el artículo [392](#), si las pruebas aportadas con

la demanda y su contestación fueren suficientes para resolver de fondo el litigio y no hubiese más pruebas por decretar y practicar.

Para que una IA identifique cuándo debe ignorar el factor de la **cuantía** y priorizar la **materia** (naturaleza del asunto), debe procesar el **Factor Objetivo** de competencia bajo una jerarquía específica: la ley asigna ciertos temas a trámites y jueces exclusivos basándose únicamente en el tipo de derecho debatido.

A continuación, se detalla la información técnica y normativa que la IA requiere para reconocer esta prevalencia:

1. Prevalencia de la Materia sobre la Cuantía

La IA debe entender que la cuantía solo se informa en la demanda "**cuando sea necesaria**" para determinar la competencia o el trámite. No aplica la cuantía en dos escenarios principales:

- **Asuntos de Naturaleza Extrapatrimonial:** Cuando no se busca un beneficio económico valorable (ej. estado civil o filiación).
- **Asuntos con Trámite Legal Preasignado:** Cuando el **Artículo 390 del CGP** o leyes especiales dictan que, por su sola materia, el caso es de única instancia o de un juez específico, independientemente del dinero en juego.

2. El Caso de los Jueces de Familia (Materia Exclusiva)

En el área de familia, la IA debe detectar palabras clave que activan la competencia por materia, donde la cuantía es irrelevante para fijar el juez:

- **Estado Civil y Vínculos:** Procesos de **divorcio contencioso**, nulidad de matrimonio, filiación (investigación de paternidad/maternidad) e impugnación de la paternidad.
- **Protección de Sujetos Vulnerables:** Casos que involucren derechos de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad mental o de la tercera edad. En estos asuntos, el juez tiene facultades **ultra y extra petita**, pudiendo decidir más allá de lo pedido (monto inicial) para garantizar la protección del sujeto.
- **Jurisdicción Voluntaria:** Procesos sin conflicto entre partes como licencias para enajenar bienes de menores, declaración de ausencia o muerte presuntiva por desaparecimiento.
- **Alimentos (Support):** La demanda de fijación de cuota de alimentos se presenta ante el **Juez de Familia** del lugar de residencia del menor, sin que el valor de la mesada determine si lo conoce un juez de mayor o menor rango; la materia "familia/menores" fija la competencia.

3. Casos de Materia en el Proceso Verbal Sumario (Art. 390)

La IA debe clasificar automáticamente como **Verbal Sumario** (y omitir el análisis de cuantía para el trámite) si el PDF de la demanda menciona:

- **Propiedad Horizontal:** Controversias sobre el régimen de convivencia o administración en edificios.
- **Derechos de Autor:** Procesos relacionados con la violación de propiedad intelectual.
- **Títulos Valores:** Reposición, cancelación y reivindicación de estos documentos.
- **Consumidor:** Violación a los derechos de los consumidores, cuando la ley prevea el trámite por materia.

4. Acumulación por Materia (Art. 88 CGP)

La IA debe aplicar la regla de que se pueden acumular varias pretensiones en una misma demanda siempre que el juez sea competente para todas por la **materia**, aclarando expresamente que esto se hace "**sin tener en cuenta la cuantía**". Si un juez civil conoce de una pretensión de mayor cuantía, puede conocer otras conexas de mínima cuantía si la materia es civil.

5. Lógica de Decisión para el Algoritmo (IF-THEN)

- **IF** (Asunto = Divorcio, Filiación, Alimentos o Protección de Menor) **THEN** Competencia = **Materia (Juez de Familia)**; Ignorar Cuantía para fijar juez.
- **IF** (Asunto = Propiedad Horizontal o Derechos de Autor) **THEN** Procedimiento = **Verbal Sumario**; Ignorar Cuantía para el tipo de proceso.
- **IF** (Pretensión = Extrapatrimonial) **THEN** Cuantía = **No requerida**.
- **IF** (Asunto = Especial como Expropiación o Deslinde) **THEN** Procedimiento = **Especial por Materia**.

Esta estructura garantiza que el sistema no cometa el error de asignar a un juez municipal civil un caso que, por su naturaleza familiar o especial, debe ser conocido por una autoridad distinta sin importar el valor económico.